

NOMBRES: Luisa María Cubides González
Danna Michelle Hernández Cerinza
Juan David Flórez Vera

LÍNEA JURISPRUDENCIAL

RUTAS DE ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN ESTATAL DE DEBIDA DILIGENCIA Y CONSECUENCIAS DE SU OMISIÓN

CORTE CONSTITUCIONAL 2014 – 2025

1. EJEMPLO TEMÁTICO Y PROBLEMA JURÍDICO

Eje temático:

El objeto de estudio se centra en el análisis de la debida diligencia reforzada como mandato constitucional y convencional (Art. 93 CP), frente a la operatividad de las rutas de atención a la violencia de género e intrafamiliar. Se analiza la violencia institucional no meramente como un fallo administrativo, sino como una forma de discriminación estatal que se configura cuando las autoridades competentes comisarías de familia, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, entidades prestadoras de servicios de salud y operadores judiciales omiten, dilatan, fragmentan o aplican de forma defectuosa los protocolos de protección, revictimizando a la mujer y consolidando barreras de acceso a la justicia que perpetúan los ciclos de violencia.

Problema jurídico Central:

¿Cuál es el alcance de la obligación estatal de activar y hacer efectiva la "ruta de atención" (medidas de protección, información, acompañamiento e investigación) frente a la víctima de violencia intrafamiliar o de género, y qué consecuencias jurídicas se derivan cuando las autoridades competentes omiten, demoran o aplican defectuosamente esa ruta?

2. HIPÓTESIS DE LA LÍNEA

El desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional frente al problema jurídico planteado se debate entre dos posturas dogmáticas que definen el nivel de intensidad del control constitucional sobre la administración pública y judicial:

- A. HIPÓTESIS POSITIVA:** Esta postura afirma que SÍ se configura una violación directa a la Constitución y se materializa la violencia institucional ante cualquier falla en la ruta. Sus fundamentos jurídicos son:

- **Naturaleza de la Obligación:** El deber de activar y hacer efectiva la ruta de atención no es una obligación de medios formal, sino una obligación de resultado respecto a la protección y de medios reforzada en la investigación. Las entidades no pueden escudarse en la falta de recursos o en la carga laboral.
- **El "Peregrinaje Institucional" como Daño Autónomo:** El Estado incurre en responsabilidad no solo por lo que el agresor hace, sino por el "daño derivado" que causa el mismo aparato estatal al obligar a la víctima a deambular entre fiscalías, juzgados y comisarías debido a conflictos de competencia o trámites burocráticos desproporcionados.
- **Defecto Probatorio por Estereotipos:** La exigencia de tarifas probatorias estrictas (como exigir el dictamen físico de Medicina Legal impreso para otorgar una medida de alejamiento urgente) constituye un defecto fáctico. La simple sospecha o el relato de la víctima, evaluado bajo el principio pro persona, es suficiente para activar la protección preventiva inmediata.
- **Enfoque Interseccional Ineludible:** Las omisiones informativas y la falta de enfoque de género e interseccionalidad (no valorar si la mujer es además de escasos recursos, afrodescendiente, indígena o menor de edad) vician de nulidad la actuación administrativa y judicial.

B. HIPÓTESIS NEGATIVA: Esta postura sostiene que NO toda irregularidad, retraso o desarticulación temporal en los eslabones de la ruta configura automáticamente violencia institucional o una vía de hecho. Se soporta en los siguientes argumentos:

- **Principio de Carga Soportable y Autonomía:** El Estado cumple su estándar normativo si demuestra que agotó formalmente las etapas de orientación, registro y traslado de la denuncia dentro de los términos legales aplicables. Las dilaciones del proceso no son atribuibles a negligencia o dolo del funcionario, sino al debido proceso del investigado o a la complejidad del recaudo probatorio técnico.
- **Límites Operativos de la Administración:** Reconoce que el estándar de debida diligencia debe armonizarse con las capacidades reales y presupuestales de las entidades territoriales (especialmente en municipios de categorías 4ª, 5ª y 6ª), por lo que la escasez de personal en una Comisaría de Familia o la falta de cuadrantes de Policía no equivalen per se a una conducta discriminatoria intencional del Estado.
- **Ponderación del Riesgo:** Para que exista una vulneración ius fundamental atribuible a la institución, el riesgo de la víctima debe ser previsible, excepcional y directamente comunicado; si el nexo causal se rompe por la falta de colaboración de los sujetos procesales o por

hechos ajenos a la función pública, se descarta la configuración de la violencia estatal económica o institucional.

3. MARCO INTERNACIONAL

En virtud del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, el marco normativo nacional se nutre directamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han delimitado las subreglas vinculantes sobre debida diligencia reforzada:

- Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México (**2009**): Precedente fundacional que determina que el retraso, la indiferencia y la negligencia burocrática de los órganos de investigación judicial ante denuncias de violencia de género constituyen una modalidad de violencia institucional y discriminación estatal que promueve la impunidad.
- Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (**1988**): Establece el estándar general de debida diligencia material. Los Estados violan los derechos humanos no solo por la acción directa de sus agentes, sino por la omisión en prevenir, investigar, sancionar y reparar de forma seria y oportuna las agresiones.
- Caso Véliz Franco y otros vs. Guatemala (**2014**): Dictamina que ante sospechas o indicios de violencia de género, la investigación penal debe ser asumida de manera oficiosa, inmediata, exhaustiva e imparcial. El uso de sesgos o estereotipos de género por parte de los investigadores constituye una vulneración al debido proceso.
- Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala (**2017**): Define y sanciona el "peregrinaje institucional", catalogándolo como el daño moral autónomo infligido por el propio aparato estatal al dilatar los trámites, forzando a la víctima a deambular entre múltiples oficinas públicas.
- Caso Barbosa de Souza y otros vs. Brasil (**2021**): Sanciona la inacción judicial frente al riesgo inminente de feminicidio. Condena la aplicación defectuosa de mecanismos de protección basada en nociones regresivas como la "inviolabilidad del hogar" para tolerar la violencia doméstica.

4. RASTREO JURISPRUDENCIAL COMPLETO

El cuerpo jurisprudencial analizado comprende las decisiones clave adoptadas por la Corte Constitucional de Colombia entre 2014 y 2025, evidenciando el paso de un estándar enunciativo a un control imperativo y articulado sobre todas las autoridades que componen la ruta de atención.

AÑO	SENTENCIA/AUTO	INSTITUCION	PROBLEMA JURIDICO	DECISION
2014	T-878-2014	Corte Constitucional (Sala Quinta de Revisión de Tutelas)	Una mujer trabajadora fue víctima de violencia física por parte de su compañero sentimental, estudiante de la misma institución universitaria. Tras denunciarlo penalmente, la universidad la despidió alegando que su relación y denuncia afectaban la imagen institucional, mientras al agresor solo se le hizo un llamado de atención. Se cuestiona si el despido y la indiferencia institucional vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la intimidad y a una vida libre de violencia.	La Corte concluyó que el despido fue discriminatorio y constituyó una forma de violencia institucional y laboral. Reiteró que la violencia de género impone obligaciones al Estado y a la sociedad, incluyendo empleadores y universidades, para garantizar rutas de atención, medidas de protección y acompañamiento. Se ordenó el reintegro laboral, la rectificación pública y la incorporación de cátedras contra la violencia de género.
2014	T-967-2014	Corte Constitucional (Sala Sexta de Revisión de Tutelas)	Una mujer solicitó el divorcio por violencia física y psicológica. El juez de familia negó la causal, desestimando pruebas y testimonios que evidenciaban maltrato. Se cuestiona si esa decisión vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida libre de violencia, a la familia y al acceso a la justicia.	La Corte concluyó que el fallo incurrió en defecto fáctico y en violación directa de la Constitución, al invisibilizar la violencia psicológica y aplicar estereotipos de género. Se dejó sin efectos la sentencia que negó el divorcio y se ordenó dictar un nuevo fallo con perspectiva de género, valorando integralmente las pruebas y reconociendo la violencia psicológica como causal suficiente de divorcio. Además, se exhortó al Congreso, al presidente y al Consejo Superior de la

				Judicatura para capacitar jueces en enfoque de género y eliminar patrones culturales discriminatorios.
2015	T- 772-2015	Corte Constitucional (Sala Séptima de Revisión de Tutelas)	Una mujer víctima de violencia intrafamiliar denunció a su agresor. La Fiscalía no solicitó medidas de protección y el juez municipal tampoco las decretó, dejándola expuesta junto con sus hijos a un riesgo grave. Se cuestiona si la omisión de las autoridades vulneró sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, el debido proceso y a una vida libre de violencia.	La Corte concluyó que la inactividad de la Fiscalía y del juez constituyó una vulneración de derechos fundamentales y una forma de violencia institucional. Ordenó al juez municipal realizar audiencia para decidir medidas de protección, previno a la Fiscalía para que en casos de violencia de género solicite inmediatamente medidas de protección, y reiteró que las autoridades deben actuar con debida diligencia reforzada conforme a la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
2015	009-2015	Corte constitucional (sala especial de seguimiento)	Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en desplazamiento forzado, con énfasis en mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto armado.	Se sistematiza el estándar de debida diligencia: prevención, atención oportuna, investigación seria y medidas diferenciadas según el riesgo, con enfoque de género e intersecciones. Este estándar se proyecta luego a la violencia intrafamiliar "ordinaria" atendida por comisarías de familia.
2016	T-271-2016	Corte Constitucional	Una médica en servicio social obligatorio fue víctima de un intento de violación que le generó graves afectaciones psicológicas. Solicitó ser exonerada del servicio social por	La Corte concluyó que la agresión sexual sí constituía un caso de fuerza mayor debidamente documentado y que la negativa de las autoridades vulneró sus derechos fundamentales.

		(Sala Novena de Revisión de Tutelas)	fuerza mayor, pero las autoridades de salud negaron la petición, alegando que la agresión no constituía caso fortuito. Se cuestiona si esa negativa vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, a la salud, al trabajo y a una vida libre de violencia.	Ordenó exonerar a la accionante del servicio social obligatorio, exhortó al Ministerio de Salud a modificar la regulación para incluir causales de exoneración más claras y reiteró el deber de debida diligencia estatal en la prevención, atención e investigación de la violencia contra la mujer, conforme a la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
2016	T-241-2016	Corte Constitucional (Sala Séptima de Revisión de Tutelas)	Una mujer víctima de violencia intrafamiliar denunció la falta de eficacia y seguimiento de las medidas de protección otorgadas por la Comisaría de Familia de Barbosa. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal revocó la sanción impuesta al agresor por incumplir dichas medidas, omitiendo valorar pruebas relevantes (consultas psicológicas, historia clínica, testimonios). Se cuestiona si esa omisión configuró un defecto fáctico y vulneró sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y el debido proceso.	La Corte concluyó que el juez incurrió en un defecto fáctico al omitir pruebas determinantes sobre el maltrato psicológico y físico. Reiteró que las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a un recurso judicial efectivo, a medidas de protección eficaces y a la garantía de no repetición. Se ordenó proteger los derechos de la accionante y reafirmó la obligación de jueces y comisarías de aplicar enfoque de género en la valoración probatoria y en la ejecución de medidas de protección.
2016	C-539-2016		Se cuestiona si la definición de violencia contra la mujer en la Ley 1257 de 2008, al no reconocer	La Corte declaró exequible condicionada la norma, precisando que la violencia psicológica sí está comprendida dentro de las

		Corte Constitucional (Sala Plena)	expresamente la violencia psicológica como modalidad autónoma, vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y desconoce los tratados internacionales que obligan al Estado a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia de género.	formas de violencia contra la mujer y debe ser reconocida como modalidad autónoma. Reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar rutas de atención integrales que incluyan la protección frente a la violencia psicológica, conforme a la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
2017	T-184 -2017	Corte Constitucional (Sala Primera de Revisión de Tutelas)	Una mujer víctima de violencia doméstica solicitó rendir interrogatorio en un proceso de alimentos sin la presencia de su agresor, por su condición psicológica y riesgo de revictimización. El juez de familia negó la petición, aplicando estrictamente las normas procesales. Se cuestiona si esa negativa vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.	La Corte concluyó que el juez incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al privilegiar la forma procesal sobre la protección de derechos fundamentales. Reconoció que la víctima tenía derecho a no ser confrontada con su agresor (Ley 1257 de 2008, Decreto 4799 de 2011). Se ordenó dejar sin efecto las actuaciones de la audiencia y practicar el interrogatorio en condiciones que garantizaran su seguridad y dignidad. La Corte reiteró que los jueces deben aplicar perspectiva de género, evitar la revictimización y flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia contra la mujer
2017	T – 735 – 17		Tutela de mujer víctima de violencia intrafamiliar frente a la respuesta institucional recibida. La Corte revisa el	El Estado tiene una obligación reforzada de prevención, investigación, sanción y reparación frente a la violencia contra la

		Corte constitucional	contenido de la obligación estatal reforzada de protección.	mujer. Las medidas de protección deben ser idóneas para eliminar el riesgo o la amenaza, pudiendo el operador acudir a medidas distintas a las taxativamente previstas en la ley si la situación lo exige.
2018	T-311-2018	Corte Constitucional (Sala Octava de Revisión de Tutelas)	Una mujer mayor de 60 años, víctima de violencia intrafamiliar reiterada, denunció a su cónyuge en varias ocasiones ante la Fiscalía, la Policía y la Comisaría de Familia, sin recibir medidas efectivas de protección. Se cuestiona si la omisión de las autoridades vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, al acceso a la justicia, a la dignidad humana y a vivir libre de violencia.	La Corte concluyó que las autoridades incurrieron en violencia institucional al no activar de manera adecuada la ruta de atención prevista en las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008. Ordenó a la Comisaría de Familia adelantar trámites para materializar medidas de protección eficaces, exhortó a la Fiscalía y a la Policía a actuar con debida diligencia reforzada, y reiteró que la mujer es sujeto de especial protección constitucional e internacional. La Corte subrayó que los jueces de tutela pueden fallar extra y ultra petita para garantizar justicia material y evitar la revictimización.
2018	T-448-2018	Corte Constitucional (Sala Quinta de Revisión de Tutelas)	Una niña víctima de violencia sexual vio cómo la Fiscalía y el Juzgado aprobaron un preacuerdo que degradó la conducta de acto sexual con menor de 14 años agravado a acoso sexual agravado, reduciendo la pena. Se cuestiona si esa actuación vulneró sus derechos	La Corte concluyó que se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional y del artículo 199.7 de la Ley 1098 de 2006, que prohíbe preacuerdos en delitos sexuales contra menores. Se dejó sin efectos el preacuerdo y la sentencia anticipada, ordenando rehacer la

			fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, al interés superior del menor y a una vida libre de violencia.	actuación conforme a la ley. La Corte reiteró que los operadores judiciales deben actuar con perspectiva de género, garantizar el interés superior de los niños y aplicar el estándar de debida diligencia reforzada en la investigación y sanción de la violencia sexual contra menores
2020	SU-080-2020	Corte constitucional (sala plena, sentencia de unificación)	La Corte debía determinar si, en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico en el que se probó la causal de violencia intrafamiliar (ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra), el juez de familia estaba obligado a pronunciarse sobre la reparación integral del daño y si la negativa de fijar alimentos por considerar que la cónyuge inocente tenía ingresos suficientes vulneraba sus derechos fundamentales.	La corte: • Concedió el amparo, al encontrar defectos sustantivo y fáctico en la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. • Estableció que la violencia intrafamiliar obliga al juez a pronunciarse sobre la reparación del daño, incluso si la víctima tiene capacidad económica. • Reiteró que negar reparación por la situación económica de la víctima constituye un acto de discriminación de género. • Ordenó aplicar la Convención de Belém do Pará y el art. 42 de la Constitución, garantizando acceso a medidas de reparación justas y eficaces. • Exhortó al Congreso a regular ampliamente el derecho fundamental a la reparación integral en casos de violencia intrafamiliar.
			Varias mujeres víctimas de violencia intrafamiliar	La Corte concedió el amparo y concluyó que las

2021	SU-201-2021	Corte Constitucional (Sala Plena, Sentencia de Unificación)	denunciaron que las Comisarías de Familia, Fiscalía y Policía omitieron dictar medidas de protección oportunas, eficaces y con enfoque de género, lo que generó dilaciones, revictimización y ausencia de respuesta integral. Se cuestiona si esas omisiones constituyen violencia institucional y vulneran sus derechos fundamentales.	autoridades incurrieron en violencia institucional al desconocer el deber de debida diligencia reforzada. Ordenó dictar medidas inmediatas e integrales con enfoque de género, articular las rutas de atención interinstitucional y capacitar a los funcionarios en perspectiva de género. Reiteró que la falta de respuesta adecuada constituye una vulneración autónoma de derechos fundamentales y consolidó la línea iniciada en la SU-080 de 2020.
2023	T-028-2023	Corte Constitucional (Sala Novena de Revisión de Tutelas)	Se cuestiona si el Juzgado de Bilbao vulneró los derechos fundamentales de una mujer víctima de violencia intrafamiliar y de su hijo menor al otorgar la custodia a la familia paterna sin valorar pruebas clave, ignorando el contexto de violencia y sin aplicar enfoque de género.	La Corte concluyó que el juez incurrió en defecto fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y decisión sin motivación. Ordenó rehacer la actuación judicial, aplicar perspectiva de género, valorar integralmente las pruebas y garantizar el interés superior del menor. Además, instó al Consejo Superior de la Judicatura a capacitar jueces de familia en enfoque de género
2023	T-219-2023	Corte constitucional (sala octava de revisión)	Tutela contra la Comisaría de Familia de Cota (Cundinamarca) por demoras en el trámite de incidentes de incumplimiento de una medida de protección por violencia intrafamiliar	Las comisarías de familia vulneran el acceso a la administración de justicia cuando incumplen el deber de debida diligencia (celeridad y eficacia). No todo retardo configura per se una vulneración constitucional: debe analizarse el contexto y las particularidades del caso,

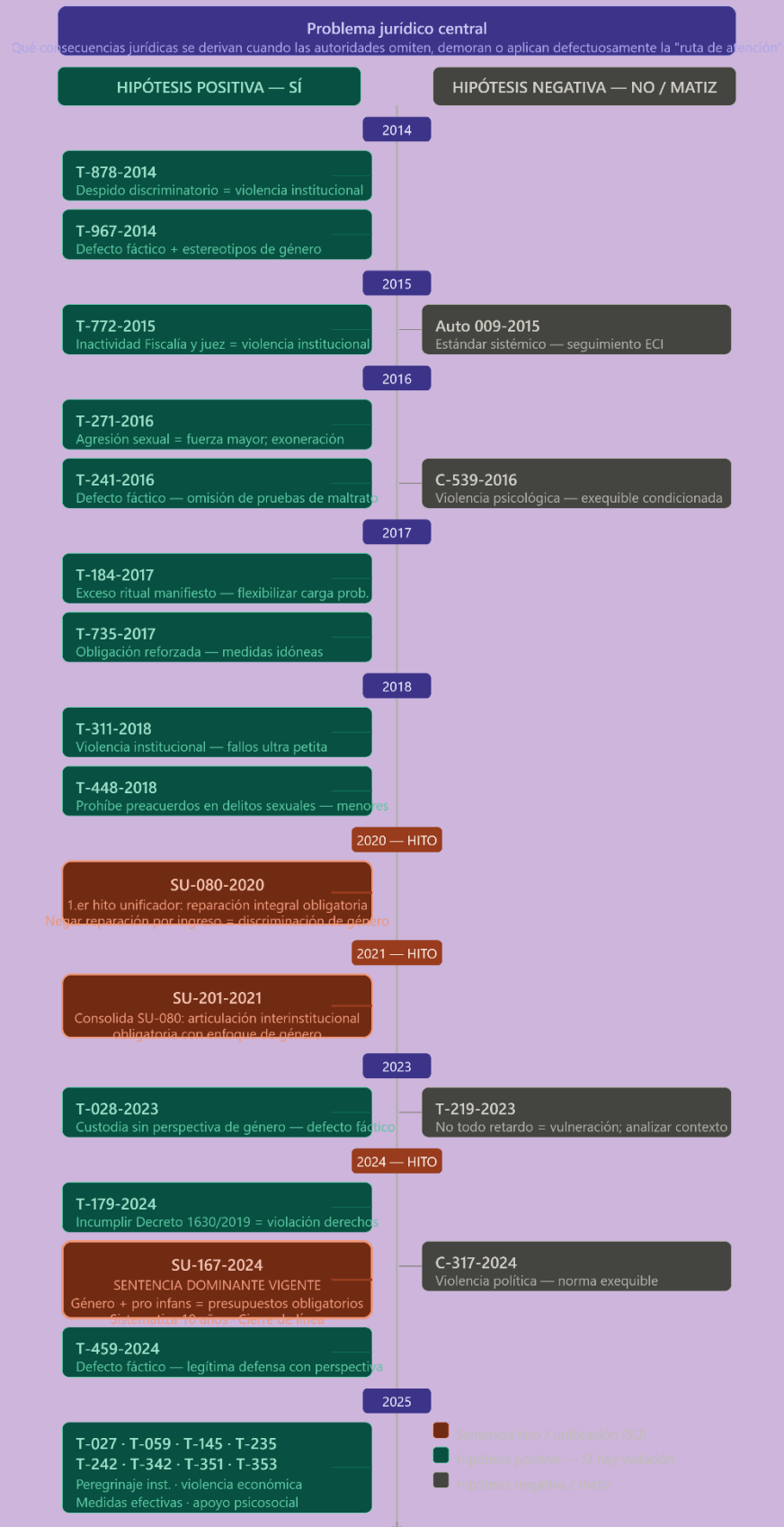
				pero el deber de actuar con perspectiva de género es exigible siempre.
2024	T-179-2024	Corte constitucional (sala de revisión)	Tutela de mujer víctima de violencia, en la que se cuestiona si la Comisaría de Familia, los juzgados penales, la entidad territorial y la EPS actuaron conforme al procedimiento del Decreto 1630 de 2019 (ruta de atención en salud y protección).	las autoridades accionadas no actuaron conforme al procedimiento legal establecido para casos de mujeres víctimas de violencia y no respetaron sus derechos. Actuar al margen del procedimiento reglado (Decreto 1630/2019), además de incumplir la debida diligencia que constituye violación de los derechos a la salud, integridad, debido proceso y vida libre de violencia.
2024	SU-167-24	Corte Constitucional (Sala Plena, Sentencia de Unificación)	Acción de tutela contra providencias judiciales en un proceso de reparación directa, donde se cuestionó si las autoridades judiciales omitieron aplicar la perspectiva de género y el principio pro infans en un caso de violencia sexual y homicidio contra una niña, y si esa omisión configuró un defecto fáctico y vulneración de derechos fundamentales.	La Corte unificó jurisprudencia y reiteró que la perspectiva de género y el principio pro infans no son opcionales, sino obligatorios en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Se sistematiza el estándar de debida diligencia: prevenir, investigar, sancionar y reparar, con enfoque de género e interseccionalidad. La omisión de este enfoque constituye violencia institucional y vulnera derechos fundamentales como la vida, la integridad, el acceso a la justicia y el debido proceso.
2024	C-317-2024	Corte Constitucional (Sala Plena)	Se cuestiona si el Proyecto de Ley Estatutaria 006 de 2022, que regula la prevención y sanción de la violencia contra las	La Corte declaró la norma exequible, resaltando que la violencia política contra las mujeres constituye una forma de discriminación que vulnera sus derechos

			mujeres en política, respeta los principios constitucionales de igualdad, participación democrática y libertad política, o si introduce restricciones indebidas	fundamentales a la igualdad y a la participación. Reiteró que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas integrales para prevenir y sancionar la violencia en la vida pública y política, conforme a la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
2024	T-459-2024	Corte Constitucional (Sala Sexta de Revisión de Tutelas)	Una mujer víctima de violencia intrafamiliar fue procesada penalmente sin que los jueces aplicaran perspectiva de género ni valoraran integralmente las pruebas sobre el contexto de violencia. Se cuestiona si esa omisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a una vida libre de violencia.	La Corte concluyó que hubo defecto fáctico por indebida valoración probatoria y ausencia de enfoque de género. Ordenó rehacer la actuación judicial aplicando perspectiva de género, valorando el contexto de violencia y analizando la legítima defensa en condiciones de desigualdad física y psicológica. Reiteró que los jueces deben administrar justicia con enfoque diferencial y evitar la revictimización.
2025	T-059-2025	Corte Constitucional (Sala Primera de Revisión)	Omisión y demora de Alcaldía, Gobernación, Comisaría de Familia y Fiscalía en activar y hacer efectiva la ruta de atención para una mujer víctima de violencia intrafamiliar, lo que configuró violencia institucional y revictimización.	Se reafirma el estándar de debida diligencia: garantizar medidas de protección, subsidio monetario, acompañamiento psicosocial e investigación seria, sin trabas administrativas ni demoras. La Corte ordena rediseño institucional, seguimiento por entes de control y corrección de decisiones defectuosas (como visitas del agresor), reconociendo

				responsabilidad estatal por la revictimización.
2025	T-145-2025	Corte Constitucional (Sala Octava de Revisión de Tutelas)	Se cuestiona si la medida de protección que prohibía a una mujer denunciar públicamente a su expareja por presunto abuso sexual contra su hijo vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, al debido proceso y a una vida libre de violencia.	La Corte concluyó que la Comisaría incurrió en violencia institucional y desconoció el deber de debida diligencia reforzada. Se dejó sin efectos la medida de protección contra la mujer, se ordenó dictar nuevas medidas ajustadas a estándares de enfoque de género y se reiteró que las víctimas tienen derecho a la exceptio veritatis (probar la veracidad de sus denuncias). La Corte subrayó que las autoridades deben evitar la revictimización y garantizar la protección integral de las víctimas y sus hijos.
2025	T-235-2025	Corte Constitucional (Sala Tercera de Revisión de Tutelas)	Varias estudiantes víctimas de violencias basadas en género denunciaron a un docente, pero la investigación disciplinaria se dilató y fue remitida entre distintas dependencias de la Procuraduría, generando un rebote institucional y ausencia de decisión de fondo. Se cuestiona si esa dilación y falta de respuesta vulneró sus derechos fundamentales a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia, al debido proceso y a la igualdad.	La Corte concluyó que se configuró violencia institucional por el peregrinaje y rebote del caso, y que se desconoció el deber de debida diligencia reforzada en la investigación de violencias basadas en género. Concedió el amparo, ordenó a la Procuraduría Mixta 1 continuar el proceso disciplinario y decidir en un plazo de seis meses, pidió capacitación en enfoque de género y exhortó a la Universidad de Antioquia a activar medidas de acompañamiento académico y psicosocial para las víctimas

2025	T-242-2025	Corte constitucional (sala novena de revisión)	Tutela por incumplimiento de una orden de arresto impuesta al agresor dentro de una medida de protección por violencia intrafamiliar; la Policía Nacional y la Comisaría no la hicieron efectiva.	El derecho a una vida libre de violencias incluye el derecho a que las medidas de protección ya adoptadas se cumplan efectivamente. La inacción de las autoridades encargadas de hacer cumplir una medida de protección vigente vulnera dicho derecho, incluso si la situación de riesgo ya cesó (carencia actual de objeto), procediendo órdenes correctivas hacia el futuro.
2025	T – 342 – 25	Corte constitucional (sala novena de revisión)	Tutela de mujer víctima de violencia por parte de su pareja, frente a la Comisaría de Familia adscrita al CAPIV y a la Fiscalía, por falta de avances en la investigación y ausencia de medidas de protección efectivas.	Las autoridades judiciales y administrativas deben garantizar perspectiva de género y debida diligencia reforzada en sus decisiones; la falta de avances investigativos y la ausencia de medidas de protección adecuadas configuran violencia institucional. Se reitera que las comisarías deben investigar con celeridad y eficacia
2025	T-027-25	Corte Constitucional (Sala Primera de Revisión de Tutelas)	Omisión de Fiscalía, Policía y Secretaría de la Mujer en activar medidas de protección eficaces frente a amenazas de feminicidio contra una mujer, configurando violencia institucional.	Se reafirma el estándar de debida diligencia: valoración seria del riesgo, investigación oportuna, medidas de protección inmediatas y acompañamiento psicosocial. La Corte ordena acciones concretas a las entidades y reconoce la responsabilidad estatal por la revictimización.
2025	T – 351- 25	Corte constitucional	Tutelas contra comisarías de familia por falta de información sobre las rutas de	La falta de información a la víctima sobre la ruta de atención disponible, sumada a la demora

2025	T – 353 – 25	(sala octava de revisión)	atención disponibles, omisión en la fijación de medidas provisionales (p. ej. cuota de alimentos), demoras injustificadas e incumplimiento de medidas de protección ya adoptadas.	injustificada y al incumplimiento de medidas ya ordenadas, configura violencia institucional y vulnera el acceso a la justicia con enfoque de género. Se ordena seguimiento y articulación institucional entre comisarías, Policía, Fiscalía y entidades de salud para garantizar la efectividad de la ruta
------	--------------	---------------------------	---	---



5. NICHOS CITACIONAL Y RED DE CONVERGENCIA

El entramado jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana en materia de debida diligencia frente a la violencia de género no se compone de pronunciamientos aislados; por el contrario, opera bajo un modelo de red citacional concéntrica y convergente. En este sistema, las sentencias hito actúan como nodos de fundamentación obligatoria que estructuran el patrón de cambio y unificación de la corporación. A través de la técnica de ingeniería reversa, se identifica un tránsito claro desde la dispersión de criterios en salas de revisión hasta la consolidación de un estándar unificado e imperativo para todo el aparato estatal.

La red citacional se articula a través de tres niveles de densidad argumentativa:

A. Nodos de Apertura y Fundamentación Convencional (2014 - 2017)

Las sentencias fundacionales e interpretativas primarias (T-878 de 2014, T-967 de 2014 y el Auto 009 de 2015) actúan como los receptores iniciales del Bloque de Constitucionalidad (Art. 93 C.P.). Su función en la red es la de irradiación dogmática. Estas providencias no crean subreglas internas definitivas, sino que trasladan e incorporan de forma vinculante al derecho local los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y del derecho internacional, utilizando como fuentes madre:

- La Convención de Belém do Pará (artículos 7 y 8 sobre deberes de los Estados).
- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- La jurisprudencia interamericana definitiva del Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México (2009), abstrayendo el concepto analítico de la debida diligencia estatal en materia de prevención e impunidad.

B. Nodo de Unificación Orgánica y de Procedimiento (SU-080 de 2020)

La Sentencia SU-080 de 2020 representa el primer gran punto de inflexión y unificación vertical de la línea. Su importancia en el nicho citacional radica en que supera la dispersión de las distintas Salas de Revisión de Tutela y establece un criterio obligatorio para la jurisdicción ordinaria de familia y penal.

- Esta providencia absorbe la doctrina del defecto fáctico por ausencia de perspectiva de género desarrollada en fallos anteriores (como las sentencias T-241/16 y T-338/18) y la eleva a rango de Sentencia Hito Unificadora.

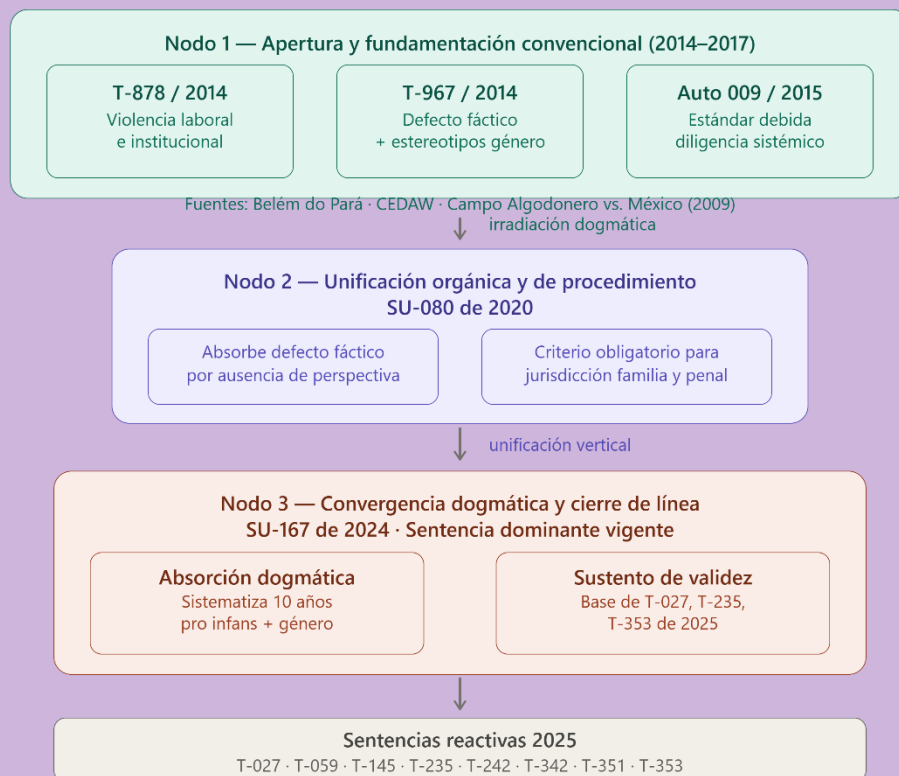
- A partir de la SU-080/20, cualquier operador administrativo o judicial que ignore el contexto asimétrico de violencia incurre en una vía de hecho, sirviendo de soporte directo para las posteriores exigencias operativas hechas a la Policía Nacional y a las Comisarías en las sentencias T-462 de 2021 y T-028 de 2023.

C. Nudo Definitivo de Convergencia Dogmática y Cierre Líneo (SU-167 de 2024)
La Sentencia SU-167 de 2024 se erige como el núcleo de convergencia definitivo y la sentencia dominante vigente de la línea jurisprudencial. Su rol metodológico es de asimilación y clausura:

- Absorción Dogmática: Reúne y sistematiza los diez años previos de jurisprudencia (2014-2024). Toma las obligaciones especiales de protección infantil (principio pro infans) y las fusiona con la perspectiva de género, determinando que ambos mandatos no son herramientas potestativas o discrecionales del funcionario, sino presupuestos obligatorios de validez de cualquier acto administrativo o judicial en la ruta de atención.
- Sustento de Validez Actual: Al operar como un nodo de confluencia total, la SU-167/24 se transforma en el sustento constitucional e inexcusable que permite la expedición de las sentencias dominantes y reactivas más recientes del año 2025 (T-027 de 2025, T-235 de 2025, T-353 de 2025). En efecto, cuando los fallos de 2025 sancionan el sector salud por falta de apoyo psicosocial o acuñan el concepto analítico de "Peregrinaje Institucional", no están creando una regla nueva; simplemente están aplicando de forma derivada el mandato de control convencional y de articulación sistémica que la Sala Plena de la Corte blindó y dejó en firme en la SU-167 de 2024.

Red citacional concéntrica y convergente

Corte Constitucional de Colombia · 2014–2025



6. LECTURA DE LINEA:

La evolución de la línea jurisprudencial entre 2014 y 2025 demuestra una trayectoria de carácter progresivo, ascendente y consolidado en favor de la hipótesis positiva (Sí). El análisis conceptual permite extraer tres conclusiones metodológicas definitivas:

- De la declaración formal a la responsabilidad material: Entre los años 2014 y 2018, las subreglas constitucionales se concentraban en conceptualizar y reconocer doctrinariamente la existencia de la violencia de género e institucional. A partir de las sentencias de unificación (SU-080/20, SU-201/21 y SU-167/24), la Corte migró hacia un modelo de responsabilidad objetiva y material del Estado, donde la sola acreditación de la traba burocrática o el retraso injustificado en la ruta activa la presunción de vulneración de derechos.
- Segmentación analítica de las responsabilidades de la Ruta: Los fallos más recientes (2024-2025) dotan de herramientas técnicas al litigio y a la judicatura al individualizar los deberes de cada eslabón: la inacción de las alcaldías en los subsidios es violencia económica (T-059/25); el conflicto de

competencias entre fiscales y comisarios es "peregrinaje institucional" (T-235/25); la falta de apoyo psicosocial de las secretarías de salud quebranta el restablecimiento integral (T-027/25); y la desarticulación médica e institucional es violencia institucional revictimizadora (T-353/25).

- La obligatoriedad del enfoque de género como parámetro de validez: La jurisprudencia constitucional colombiana vigente cierra la compuerta a la discrecionalidad administrativa. La perspectiva de género, la interseccionalidad y el principio de debida diligencia reforzada constituyen hoy mandatos imperativos del bloque de constitucionalidad. Cualquier acto u omisión que dilate el acceso efectivo de una mujer a las medidas de protección activa de manera inmediata la competencia del juez de tutela para intervenir y reestructurar el funcionamiento de las autoridades encargadas de salvaguardar su vida e integridad.

